

05/574-10/3
30.11.18

Respublikanın notariat ofislərinə

13.10.2018-ci il tarixli, 05/525-10/2 nömrəli məktubla təqdim edilmiş Metodiki Təvsiyənin 1.3.1-ci yarımbəndi və həmin yarımbəndin izahına dair 25.10.2018-ci il tarixli, 05/574-10 nömrəli və 26.10.2018-ci il tarixli, 05/574-10/2 nömrəli məktublara dair

Ölkə Prezidentinin 19.04.2018-ci il tarixli Fərmanının 1-ci hissəsinin icrası məqsədilə 1997-ci il avqustun 2-dək Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olmuş, ölmüş və hərbi əməliyyatlarla əlaqədar xəbərsiz itkin düşdüynə görə ölmüş elan edilmiş hərbi qulluqçuların vərəsələrinə həmin Fərmanla müəyyənləşdirilmiş qaydada 11.000 (on bir min) manat məbləğində birdəfəlik ödəmə verilməsinin səmərəli təşkilini, nəticədə isə vətəndaş məmnunluğunu təmin etmək üçün **BU GÜNDƏN ETİBARƏN** müraciətlə bağlı Dövlət notariat arxivindən əldə edilmiş hərbi qulluqçunun vərəsələrinə sığorta ödənişinin alınması ilə bağlı əvvəllər verilmiş şəhadətnamələrdə adları göstərilən sağ olan vərəsələrin hər birinə ayrılıqda "Elektron notariat" informasiya sisteminin "Hərbi qulluqçulara dair vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamə" verilməsi bölməsi vasitəsilə **YENİ** vərəsəlik şəhadətnamələri verilməli və aşağıdakı sənədlər barədə məlumatlarla birlikdə **YALNIZ ELEKTRON QAYDADA Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə** göndərilməlidir:

- vərəsənin ərizəsi (nümunəsi 08.10.2018-ci il tarixli məktubda);
- hərbi qulluqçunun ölümü haqqında şəhadətnamə;
- hərbi qulluqçunun ölmüş elan edilməsi haqqında məhkəmə qərarı;
- birdəfəlik ödəməni almaq üçün müraciət etmiş şəxsin bank hesab nömrəsinə dair sənəd.

Yuxarıda sadalanan sənədlərin surətləri notariat qaydasında təsdiq edilməli və müvafiq şəhadətnamələrlə birlikdə notariat ofisində saxlanılan notariat işinə əlavə olunmalıdır.

Nəzərinizə çatdırılır ki, qeyd olunan qaydaya uyğun veriləcək yeni şəhadətnamələr informasiya sistemindən çapa verilən zaman şəhadətnamənin mətnində aşağıdakı məzmununda "Qeyd" yazılmalıdır:

"Bu şəhadətnamə _____ nömrəli, _____ tarixli və _____ tərəfindən verilmiş vərəsəlik şəhadətnaməsi əsasında hazırlanmışdır."

Əgər sığorta ödənişinin alınması ilə bağlı hərbi qulluqçunun vərəsəsinə əvvəllər verilmiş şəhadətnamədə adı qeyd edilmiş vərəsələrdən biri və ya bir neçəsi öldükdə, onların hər birinə münasibətdə vərəsəlik işi açılır və şəhadətnamədə göstərilmiş qanunla müəyyən edilmiş digər vərəsələr nəzərə alınmaqla, həmin paya dair yeni vərəsəlik şəhadətnaməsi verilir. Həm belə şəhadətnamələr, həm də hərbi qulluqçunun sağ olan vərəsələrinə verilmiş yeni şəhadətnamələr birlikdə **YALNIZ ELEKTRON QAYDADA Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə** göndərilməlidir.

Ərizə və sənədlər "Notariat haqqında" Qanunun 73-cü maddəsinə əsasən bunun üçün "Dövlət rüsumu haqqında" Qanunun 10.20-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş dövlət rüsumu (haqq) alındıqdan sonra Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə göndərilir. Sənədlər göndərildikdən sonra müraciət edənə "Fiziki və hüquqi şəxslərin ərizələrinin verilməsi haqqında şəhadətnamə" verilməlidir. Hərbi qulluqçunun bir neçə vərəsəsi olduqda hər birinə münasibətdə "Fiziki və hüquqi şəxslərin ərizələrinin verilməsi haqqında şəhadətnamə" ayrı-ayrılıqda verilməlidir.

Vərəsəlik şəhadətnaməsində onun verildiyi əmlak hissəsində - "Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olmuş, ölmüş və hərbi əməliyyatlarla əlaqədar xəbərsiz itkin düşdüynə görə ölmüş elan edilmiş hərbi qulluqçuların ailə üzvlərinin sosial müdafiəsinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 aprel 2018 cil il tarixli 1 nömrəli Fərmanına uyğun ödəniləcək vəsaitin 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 və s. hissəsini almaq hüququ göstərilməlidir.

Hərbi qulluqçunun bir neçə vərəsəsi olduqda vərəsəlik şəhadətnaməsi ayrı-ayrılıqda hər bir vərəsəyə verilir. Bu zaman hər bir vərəsə üçün ayrılıqda bank hesab nömrəsinə dair arayış və ya müvafiq hesabın rekvizitləri göstərilmiş sənəd tələb edilməlidir.

Əlavə olaraq bildirilir ki, notariat hərəkətlərinin aparılmasından əvvəl şəxsin müraciəti üzrə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin internet informasiya sistemində hərbi qulluqçu barədə "Hərbi qulluqçunun Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə əsasən müəyyən edilən vərəsəsinin (vərəsələrinin) birdəfəlik ödəməni almaq hüququ vardır." qeydi çıxarsa, "screenshot" üsulu ilə ekranın şəkli çekilməli və şəklin çap edilmiş surəti notariat qaydasında təsdiq edilməklə notariat işinə əlavə edilməlidir.

Notariat idarəsinin rəisi



Mehman Soltanov

